SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 7

El personal al servicio de las Entidades Locales. El RDL 5/2015. Clases de Personal. Derechos y Deberes. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones Administrativas

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



I. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 2
II. CLASES DE PERSONAL 2
2.1. Funcionarios de carrera 2
2.2.-Personal eventual 3
2.3. Personal laboral 4
2.4. Personal directivo profesional 4
III.- DERECHOS Y DEBERES. 4
3.1 Derechos de los empleados públicos. 4
3.1.2. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. 6
3.1.2 Derechos retributivos. 7
3.1.3. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. 8
3.1.4. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 11
3.2 DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 13
Código de Conducta. (artículo 52) 13
Principios éticos (art 53): 14
IV. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE SERVICIO 15
4.1 Acceso al empleo público (artículos 55 a 62) 15
4.1.1. Principios rectores del acceso (artículo 55 TREBEP) 15
4.1.2. Requisitos de acceso (artículo 56 TREBEP) 16
4.1.3. Adquisición de la condición de funcionario de carrera (artículo 62 TREBEP) 16
4.2. Pérdida de la condición de funcionario de carrera (artículos 63 a 68 TREBEP) 16
V. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD: 17
VI. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 18

I. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aunque el enunciado se refiere específicamente al personal de la Administración Local, no podemos olvidar el marco constitucional.

El artículo **103.3 de la Constitución** establece que una ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad.

En el **ámbito competencial, el artículo 149.1.18 de la Constitución** atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios, garantizando un tratamiento común a los administrados. En ejercicio de esta competencia se aprobó el Texto Refundido de la **Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de directa aplicación al personal funcionario de las entidades locales (artículos 2 y 3).**

En el ámbito local resulta igualmente de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), cuyo Título VII se dedica al personal al servicio de las entidades locales, y el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL). Tienen carácter básico, entre otros, los Reales Decretos 861/1986 (retribuciones) y 896/1991 (selección), así como el Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Tras la legislación básica estatal, habrá de estarse a lo que dispongan las Comunidades Autónomas y, en su defecto, a la legislación estatal sobre sus propios funcionarios.

II. CLASES DE PERSONAL

El **artículo 89 de la LBRL** establece que el personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial.

Esta clasificación se completa con lo dispuesto en el artículo 8 del TREBEP, que distingue:

- Funcionarios de carrera.
- Funcionarios interinos.
- Personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal).
- Personal eventual.

El artículo 13 del TREBEP introduce, además, la figura del personal directivo profesional.

2.1. Funcionarios de carrera

Según el artículo 130.2 del TRRL y el artículo 9 del TREBEP, son funcionarios de carrera de la Administración Local quienes, en virtud de nombramiento legal, desempeñan servicios de carácter permanente, figuran en las plantillas y perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del presupuesto.

Se estructuran en dos grandes grupos:

a) Funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHCN) Regulados en el artículo 92 bis de la LBRL y en el Real Decreto 128/2018. Se integran en las subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención.

b) Funcionarios propios de la entidad local Se dividen en dos escalas:

- **Escala de Administración General** (artículo 167 del TRRL, de carácter básico): funciones predominantemente burocráticas y comunes a la actividad administrativa. Se subdivide en:
  - Técnica: gestión, estudio y propuesta de nivel superior.
  - De gestión: apoyo a las funciones de nivel superior.
  - Administrativa: tareas de trámite y colaboración.
  - Auxiliar: mecanografía, archivo, despacho de correspondencia, etc.
  - Subalterna: vigilancia, custodia y misiones de conserje, ujier o similares.
- **Escala de Administración Especial**: funciones que constituyen el objeto de una carrera, profesión, arte u oficio. Se subdivide en:
  - Técnica: Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares, según el título exigido.
  - Servicios Especiales: policía local y sus auxiliares, servicio de extinción de incendios, plazas de cometidos especiales y personal de oficios.

De acuerdo con el artículo 92 de la LBRL y el artículo 9.2 del TREBEP, corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales.

2.2.-Personal eventual

Es el que, en virtud de nombramiento y en régimen de no permanencia, ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial no reservados a funcionarios. El número, características y retribuciones se determinan por el Pleno al inicio del mandato y solo pueden modificarse con la aprobación de los presupuestos anuales.

El nombramiento y cese de este personal es libre y corresponde al Alcalde o presidente de la Entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento. Deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso en el propio de la Corporación, los nombramientos, el régimen de sus retribuciones y su dedicación.

El artículo 104 bis de la LBRL (introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) fija límites máximos en función de la población del municipio, desde un puesto excepcional en municipios de 2.000 a 5.000 habitantes hasta el 0,7 % de la plantilla en los de más de 500.000 habitantes, con posibles incrementos adicionales en áreas metropolitanas. También se regulan límites para Diputaciones, Consejos y Cabildos.

Los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal deberán figurar en la plantilla de personal de la Corporación y también en la Relación de Puestos de Trabajo.

Las Corporaciones deben publicar semestralmente el número de puestos de personal eventual y el Presidente informar trimestralmente al Pleno. En ningún caso el desempeño de estos puestos constituye mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna.

2.3. Personal laboral

Es el que presta servicios en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral. Puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal, y los puestos deben estar clasificados como laborales en la plantilla (artículos 11 TREBEP y 89 LBRL).

Aunque sus derechos y deberes se rigen por el Derecho laboral, el acceso y la selección se someten a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, debiendo realizarse de acuerdo con la Oferta de Empleo Público y mediante convocatoria pública. En el caso del personal laboral temporal se aplica además el principio de celeridad, por razones justificadas de necesidad y urgencia.

El contrato laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial, y demás modalidades previstas en la legislación laboral

El régimen de tales relaciones será, en su integridad el establecido en las normas de derecho Laboral.

Será nulo el contrato laboral por tiempo indefinido celebrado por una Entidad local o persona incursa en alguna de las causas de imposibilidad específica que sean de aplicación a los funcionarios y al personal interino.

2.4. Personal directivo profesional

El artículo 13 del TREBEP lo sitúa entre la dirección política y la función pública superior. Su designación debe atender a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, mediante procedimientos que garanticen publicidad y concurrencia. Está sujeto a evaluación por eficacia, eficiencia y resultados, y sus condiciones de empleo no son objeto de negociación colectiva. Si se contrata como personal laboral, tiene la consideración de relación laboral especial de alta dirección.

En el ámbito local, el Título X de la LBRL contempla figuras como coordinadores generales, directores generales y gerentes de organismos autónomos en los municipios de gran población.

III.- DERECHOS Y DEBERES.

La relación de servicio en las Administraciones Públicas se traduce en una prestación de servicios por parte de los empleados públicos que conlleva unos derechos y unas obligaciones.

El título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regula los Derechos y Deberes de los empleados públicos y el Código de conducta.

3.1 Derechos de los empleados públicos.

Los artículos 14 y 15 de la ley regulan los derechos de los empleados públicos, dividiendo estos en derechos individuales (art 14) y derechos individuales ejercidos colectivamente (art 15) en su capítulo Primero los derechos de los empleados públicos

Y así con carácter general se reconocen los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, para posteriormente en los artículos siguientes, desarrollar alguno de ellos.

a) Así el artículo 14 reconoce como derechos individuales

a) A la **inamovilidad** en la condición de funcionario de carrera.

b) Al **desempeño efectivo** de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

c) A la **progresión en la carrera profesional y promoción interna** según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

d) A percibir las **retribuciones y las indemnizaciones** por razón del servicio.

e) A participar en la **consecución de los objetivos** atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser **informado** por sus superiores de las tareas a desarrollar.

f) A la defensa **jurídica y protección** de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g) A la **formación continua y a la actualización permanente** de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al **respeto de su intimidad**, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral.

i) A **la no discriminación** por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la c**onciliación** de la vida personal, familiar y laboral.

k) j bis) A la **intimidad en el uso de dispositivos digitales** puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la **desconexión digital** en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

l) A la **libertad de expresión** dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

m) A recibir protección eficaz en materia de **seguridad y salud en el trabajo.**

n) A las vacaciones**, descansos, permisos y licencias.**

o) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

p) A las prestaciones **de la Seguridad Social** correspondientes al régimen que les sea de aplicación.

q) A la **libre** asociación **profesional**.

b) Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Junto a los derechos individuales, el TREBEP recoge derechos reconocidos constitucionalmente y que si bien el derecho es individual, estos se manifiestan junto a otras personas, y que el artículo 15 regula que son:

a) A la **libertad sindical**.

b) A la **negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.**

c) Al **ejercicio** de la **huelga**, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

d) Al **planteamiento de conflictos colectivos de trabajo**, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

e) Al de **reunión**, en los términos establecidos en el artículo 46 del TREBEP

3.1.2. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.

Capítulo 2º (artículos 14 a 20)

Concepto: los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional.

La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.

Modalidades:

CARRERA PROFESIONAL

CARRERA HORIZONTAL	Concepto (art. 14)	Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo
CARRERA HORIZONTAL	Desarrollo (art. 17)	Las leyes de la función pública que se dicten en desarrollo del TREBEP podrán regular la carrera horizontal pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas: a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. b) Se deberá valorar: la trayectoria y actuación profesional. La calidad de los trabajos realizados. Los conocimientos alcanzados y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
CARRERA VERTICAL		Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión (concurso, libre designación)
PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL		Consiste en el acceso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, a otro superior
PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL		Consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.

PROMOCIÓN INTERNA DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA (ART. 18)

PROCESOS SELECTIVOS		La promoción se realizará por procesos que garanticen los principios constitucionales así como los contemplados en el artículo 55.2 del TREBEP.
REQUISITOS		Poseer los requisitos exigidos para el ingreso y además tener una antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el inferior Subgrupo o grupo de clasificación. Superar las correspondientes pruebas selectivas.
DESARROLLO		Las leyes de FP que desarrollen este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo subgrupo.
INCENTIVOS		Las AAPP adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión de la carrera profesional.

CARRERA PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL LABORAL (ART. 19)

		El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (ART. 20)

CONCEPTO		Es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
EFECTOS		Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias.
CONTINUIDAD		La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
APROBACIÓN PREVIA DE SISTEMAS OBJETIVOS		La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del TREBEP y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño.

Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

3.1.2 Derechos retributivos.

Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos (art 21)

- Ley de presupuestos. Deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos las cuantías de las retribuciones básicas, el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Los incrementos retributivos no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de PGE para el personal.
- Clasificación:
  - Básicas: Son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo.
  - Complementarias. Son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el des empeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

- Pagas extraordinarias:

  Serán 2 al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24*. *Artículo 24. Retribuciones complementarias. c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

- Prohibición. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios

3.1.3. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión.

3.1.3.1.- Principios generales:

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.

Por negociación colectiva, a los efectos del TREBEP, se entiende el derecho a negocial la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.

Por representación, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a trabñes de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.

Por participación institucional, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

El ejercicio de los derechos establecidos en este apartado se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el TREBEP, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las AAPP y sus empleados públicos o los representantes de éstos.

Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.

El ejercicio de los derechos establecidos en este ámbito deberá respetar en todo caso, el contenido del TREBEP y las leyes de desarrollo del mismo.

Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las AAPP tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

3.1.3.2 Órganos de *representación*.

1.- Delegados de personal:

En las unidades electorales donde el número de funcionarios =>6 <50

=>6<30 funcionarios	1 delegado de personal
31<50 funcionarios	3 delegados de personal

2.- Juntas de personal:

Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

La unidad electoral se regulará por el Estado y por cada CCAA dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las OOSS legitimadas según la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Los órganos de Gobierno de las AApp podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos.

funcionarios	**Miembros de las Juntas de personal**
De 50 a 100 funcionarios	5
De 101 a 250 funcionarios	9
251 a 500	13
501 a 750	17
751 a 1.000	21
De 1001 en adelante	+2 por cada 1.000 o fracción máximo 75

De entre ellos se elegirá un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano competente en materia de personal que cada Administración determine. Este reglamento deberá ser aprobado por 2/3 de sus miembros al menos.

3.1.3.3.Objeto de *la* negociación colectiva.

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales.

A este efecto, según el TREBEP, se constituirán Mesas de Negociación en las que están legitimadas para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra. Las Organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

Será objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda las siguientes materias:

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las AAPP que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las CCAA.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios cuya regulación exija norma con rango de ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas al calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

3.1.3.4. *Exclusión* de la negociación:

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
c) La determinación de condiciones de trabajo de personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional.

3.1.4. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.

La jornada de trabajo de los funcionarios (art 47) será establecida por las Administraciones públicas con carácter general y también la jornada especial de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

En la actualidad, queda establecido que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos es de 35 horas semanales en cómputo anual. (resolución del 14 de abril de 2026, de la secretaría del Estado de la función Publica, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la **Administración** General del Estado y sus Organismos Autónomos)

Las AAPP adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados público que tengan a su cargo a hij@s menores de 12 años, así como aquellos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares pro consanguinidad hasta el 2º grados, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

El Teletrabajo: como medida de conciliación se introdujo el teletrabajo en las Administraciones Públicas considerando por tal aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. Tendrá carácter voluntario y reversible salvo en los supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo del TREBEP, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

En cualquier caso, quienes accedan a este sistema, tendrán los mismos derechos y deberes, tanto individuales como colectivos, recogidos en el TREBEP incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

Los medios serán proporcionados por la Administración y mantendrá a las personas que trabajen por este sistema los medios tecnológicos necesarios.

En cuanto al personal laboral en relación con el teletrabajo se regirá por lo previsto por este TREBEP y por sus normas de desarrollo.

Permisos de los funcionarios públicos.

Los artículos 48 y 49 enumeran, con carácter de mínimo mejorable por legislación autonómica para el personal funcionario.

Permisos generales.

PERMISO	DURACIÓN	REQUISITOS	ARTÍCULO
Accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica – Familiar 1º grado	5 días hábiles	Sin distinción de localidad	48.a
Accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica – Familiar 2º grado	4 días hábiles	Sin distinción de localidad	48.a
Fallecimiento (cónyuge, pareja de hecho o familiar 1º grado) – 1º grado	3 días hábiles (misma localidad) / 5 días hábiles (distinta localidad)		48.a
Fallecimiento (cónyuge, pareja de hecho o familiar 1º grado) – 2º grado	2 días (misma localidad) / 4 días (distinta localidad)		48.a
Asuntos particulares	6 días al año	Sin necesidad de justificar. Pueden aumentarse por antigüedad en 2 días al cumplir el 6º trienio y 1 día por cada trienio a partir del 8º	48.k y D.A. 13ª
Matrimonio	15		
Traslados de domicilio sin cambio de residencia	1		
Exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud	Durante el día de celebración		48.d
Lactancia de hijo menor de 12 meses	1 hora diaria (divisible en 2 fracciones o reducción de jornada equivalente)	Derecho individual e intransferible. Puede acumularse en jornadas completas	48.f
Nacimiento prematuro u hospitalizado	Hasta 2 horas diarias de ausencia	Mientras dure la hospitalización	48.g
Exámenes prenatales o preparación al parto	Tiempo indispensable		48.e
Guarda legal, hijo menor de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación, discapacidad	Derecho a la reducción de la jornada	Con disminución de las retribuciones que corresponda	48.h
Cuidado de un familiar de primer grado por razones de enfermedad muy graves	Reducción de hasta el 50 % de la jornada laboral, por el plazo máximo de 1 mes	Carácter retribuido	48.i
Deber inexcusable de carácter público o personal	Tiempo indispensable		48.j
Funciones sindicales o de representación	Según normativa		48.c
Realización de actos preparatorios de donación de órganos o tejidos	Tiempo indispensable	Dentro de la jornada laboral	48.m (nuevo)

Permisos por conciliación

PERMISO	DURACIÓN ORDINARIA / PARTO MÚLTIPLE	MONOPARENTAL	NOTAS
Nacimiento madre biológica (también en el caso de fallecimiento del menor)	19 semanas. Ampliable 2 semanas más por parto múltiple por cada hijo a partir del 2º (1 semana cada padre)	32 semanas en jornada completa o parcial según desarrollo reglamentario.	6 semanas obligatorias e ininterrumpidas justo después del parto (jornada completa). +11 semanas (22 mono) de forma flexible hasta los 12 meses del menor. +2 (4 mono) en periodos semanales hasta los 8 años del menor.
Nacimiento madre biológica con parto prematuro	Tantos días como ingreso previo, hasta un máximo de 13 semanas adicionales		
Nacimiento otro progenitor	19 semanas (para cada adoptante) + 2 si discapacidad	32 semanas	Idéntica estructura e intransferible.
Adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento	19 semanas (para cada adoptante) + 2 por discapacidad o adopción múltiple	32 semanas	6 inmediatamente posteriores al parto y obligatorias. 11 semanas (22 mono) flexible en periodos semanales dentro de los 12 meses del menor. +2 semanas (4) en periodo semanal a voluntad hasta los 8 años.
Violencia de género o violencia sexual	Faltas justificadas y posible reducción de jornada		Según informe de los servicios sociales
Permiso parental afectado de cáncer u otra enfermedad grave	Reducción de jornada 50% percibiendo retribuciones íntegras (máximo 26 años del hij@)		
Daños físicos o psíquicos por actividad terrorista			
Permiso parental acogimiento superior a 1 año hasta el momento en que cumpla 8 años	No superior a 8 semanas, continuas o discontinuas		

Vacaciones. Art 50.

22 días hábiles por año completo de servicio o proporcionales si el tiempo prestado ha sido menor, la disposición adicional 14ª Cada Administración podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados.

El periodo de vacaciones retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria, deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas. Excepción a este principio en los casos de conclusión de la relación de servicio por causas ajenas a la voluntad de estos, pudiendo solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas, y, en particular en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de 18 meses.

Hay que tener en cuenta que el personal laboral se regirá por lo establecido en la legislación laboral aplicable, recogida en el TRET, y los convenios colectivos aplicables, así como lo establecido con carácter individual en las cláusulas de los contratos de trabajo.

3.2 DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

Código de Conducta. (artículo 52)

Los empleados públicos deberán Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:

- Objetividad
- Integridad
- Neutralidad
- Responsabilidad,
- Imparcialidad,
- Confidencialidad,
- Dedicación al servicio público,
- Transparencia,
- Ejemplaridad,
- Austeridad,
- Accesibilidad,
- Eficacia,
- Honradez,
- Promoción del entorno cultural y medioambiental,
- Y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Estos principios inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta.

Estos principios y reglas informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Principios éticos (art 53):

1. Los empleados públicos RESPETARÁN la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá LA SATISFACCIÓN DE LOS INTERESES GENERALES de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su ACTUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEALTAD Y BUENA FE con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se ABSTENDRÁN EN AQUELLOS ASUNTOS EN LOS QUE TENGAN UN INTERÉS PERSONAL, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer UN CONFLICTO DE INTERESES con las obligaciones de su puesto público.

7. NO ACEPTARÁN NINGÚN TRATO DE FAVOR O SITUACIÓN QUE IMPLIQUE PRIVILEGIO O VENTAJA INJUSTIFICADA, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No INFLUIRÁN EN LA AGILIZACIÓN O RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SIN JUSTA CAUSA y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. CUMPLIRÁN CON DILIGENCIA LAS TAREAS que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según EL PRINCIPIO DE DEDICACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. GUARDARÁN SECRETO de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Principios de conducta (Art 54)

1. Tratarán con ATENCIÓN Y RESPETO a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará DE FORMA DILIGENTE Y CUMPLIENDO LA JORNADA Y EL HORARIO ESTA BLECIDOS.

3. OBEDECERÁN las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. INFORMARÁN A LOS CIUDADANOS sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con AUSTERIDAD, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. SE RECHAZARÁ CUALQUIER REGALO, FAVOR O SERVICIO en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la CONSTANCIA Y PERMANENCIA DE LOS DOCUMENTOS para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán ACTUALIZADA SU FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN.

9. Observarán las NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes LAS PROPUESTAS que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA LENGUA QUE LO SOLICITE siempre que sea oficial en el territorio.

IV. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE SERVICIO

La regulación se encuentra en el Título V del TREBEP (artículos 55 a 68) y, en el ámbito gallego, en los artículos 49 a 70 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.

Comencemos con el

4.1 Acceso al empleo público (artículos 55 a 62)

4.1.1. Principios rectores del acceso (artículo 55 TREBEP)

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los procedimientos de selección deben garantizar, además:

a) Publicidad de las convocatorias y bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica.

e) Adecuación entre el contenido de las pruebas y las funciones a desempeñar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

4.1.2. Requisitos de acceso (artículo 56 TREBEP)

- Nacionalidad española o de Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
- Titulación exigida o estar en condiciones de obtenerla.
- No haber sido separado del servicio ni inhabilitado por resolución firme.
- Edad mínima de dieciséis años y no superar la edad de jubilación forzosa.
- Capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño del puesto.

Las convocatorias pueden establecer requisitos específicos siempre que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones a realizar.

4.1.3. Adquisición de la condición de funcionario de carrera (artículo 62 TREBEP)

Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de:

1. Superación del proceso selectivo.
2. Acreditación de los requisitos y condiciones exigidos.
3. Nombramiento por el órgano competente, publicado en el diario oficial correspondiente.
4. Acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, con compromiso de imparcialidad.
5. Toma de posesión en el plazo de un mes desde la publicación del nombramiento o en el plazo fijado en la convocatoria.

4.2. Pérdida de la condición de funcionario de carrera (artículos 63 a 68 TREBEP)

Son causas de pérdida:

- La renuncia voluntaria (manifestada por escrito y aceptada expresamente, salvo que exista expediente disciplinario o auto de procesamiento).
- La pérdida de la nacionalidad (salvo adquisición simultánea de otra que permita el acceso).
- La jubilación (voluntaria, forzosa a los 65 años con posible prolongación hasta los 70, o por incapacidad permanente).
- La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
- La pena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

La rehabilitación de la condición de funcionario es posible, a solicitud del interesado, cuando desaparezca la causa que motivó la pérdida por nacionalidad o incapacidad. En caso de inhabilitación, la rehabilitación tiene carácter excepcional y discrecional.

V. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD:

Diferente de la selección es la provisión, que tiene por objeto la asignación de un puesto concreto de trabajo al personal que ya presta servicios en la Administración, incluido también cuando reingresa al servicio activo.

El TREBEP dispone en el Título V capítulo 3, artículos (78 a 84), que la provisión de los puestos de trabajo adscritos a los funcionarios se lleve a cabo de acuerdo con los procedimientos de concurso y de libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones Públicas.

Idéntica previsión se contiene el en artículo 101 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, remitiéndose a las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones Públicas, por lo que respecto a esta materia es preciso hacer referencia al Reglamento General de Ingreso en la función Pública, RD 364/1995.

En el caso de la Administración Local el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 781/1986, se limita a decir que la provisión de puestos de trabajo que, de conformidad con la relación aprobada estén reservados o puedan desempeñarse por funcionarios de carrera, se regirá por las normas que, en desarrollo de la legislación básica en materia de función pública local, dicte la Administración del Estado.

Principios: proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Modos de provisión: procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Las leyes de desarrollo podrán establecer otros para supuestos de **movilidad:**

permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.

El procedimiento normal es el concurso. consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

Libre designación: La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

Se deja a desarrollo normativo los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

Quienes hayan sido nombrados por este sistema podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema

Movilidad. L a movilidad puede ser voluntario o forzosa.

Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por

motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos

El traslado forzoso se considera para las funcionarias víctimas de violencia de género que deban trasladar su residencia para hacer efectivo su protección.

los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente

VI. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS:

TÍTULO VI

Situaciones administrativas

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Servicio en otras Administraciones Públicas.

d) Excedencia.

e) Suspensión de funciones.

Se podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las normas de desarrollo establezcan , cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.

Artículo 86. Servicio activo.

Se hallarán en situación de servicio activo quienes, **presten servicios** en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados **y no les corresponda quedar en otra situación.**

Y gozan de todos los **derechos inherentes a su condición** de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales.

Declaración en situación de servicios especiales:

a) Cuando sean designados **miembros del Gobierno** o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados **altos cargos** de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

b) Cuando sean autorizados para realizar una **misión por periodo determinado superior a seis meses en** organismos **internacionales**, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

c) Cuando sean **nombrados para desempeñar puestos** o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su **rango administrativo a altos cargos.**

d) Cuando sean adscritos a los servicios del **Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o** destinados **al Tribunal de Cuentas** en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

e) Cuando accedan a la condición de **Diputado o Senador** de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.

f) Cuando se desempeñen **cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva** en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

g) Cuando sean designados para formar parte del **Consejo General del Poder Judicial** o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los **Órganos Constitucionales** o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

i) Cuando sean designados como **personal eventual** por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio **de organizaciones internacionales.**

k) Cuando sean designados **asesores de los grupos parlamentarios** de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

l) Cuando sean activados como **reservistas voluntarios** para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

Derechos en esta situación:

- Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
- El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
- No será de aplicación a los funcionarios públicos que ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
- Tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan.
- Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.

Aquellos que en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta.

Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran.

Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido.

Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de procedencia.

3. Los funcionarios que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, **se rigen por la legislación de la**

Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. **El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.**

Quienes reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.

Artículo 89. Excedencia.

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual.

e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

A) **Excedencia voluntaria por interés particular:** cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de **cinco años inmediatamente anteriores.** Si bien por normas de desarrollo se podrán establecer duraciones menores y se determinarán periodos mínimos de permanencia**.**

La concesión **quedará subordinada a las necesidades del servicio** debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se **incumpla la obligación de solicitar el reingreso** al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

Los periodos de excedencia no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

B) **Excedencia voluntaria por agrupación familiar** sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

Los periodos en esta situación, **no devengarán retribuciones**, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

C) **Excedencia por cuidado de familiar**

- Cuidado de hijo a cargo: período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- Cuidado de familiar: tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

Derechos: El **tiempo será computable** a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se **reservará**, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación **podrán participar en los cursos de formación** que convoque la Administración.

D) **Excedencia por violencia de género.** Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los **seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo** que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran **se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho,** con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los **dos primeros meses** de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las **retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.**

E) **Excedencia por violencia terrorista** Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a

disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.

Dicha excedencia **será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral** de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

Artículo 90. Suspensión de funciones.

1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión **determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.**

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

Reingreso al servicio activo.

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

Situaciones del personal laboral.

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.